

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת רם בן ברק
מישל בוסקילה

פ/25/6635

הצעת חוק הטיס (תיקון – פיקוח על מכירה ורכישה של רחפנים בעלי יכולת נשיאה), התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 1 בחוק הטיס, התשע"א–2011¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "רופא הרשות" יבוא :
- ""רחפן בעל יכולת נשיאה" – כלי טיס בלתי מאויש המסוגל לשאת מטען שמשקלו למעלה מ-350 גרם או שמשקלו הכולל עולה על 4 קילוגרם;".
2. הוספת פרק ג'1 אחרי סעיף 79 לחוק העיקרי יבוא :

"פרק ג'1: רחפנים בעלי יכולת נשיאה

79א. (א) שר הכלכלה והתעשייה ימנה, מבין עובדי משרדו, ממונה על מתן היתרים למכירת רחפן בעל יכולת נשיאה.

(ב) לא ימכור בעל עסק למכירת רחפנים ולא יציע למכירה רחפן בעל יכולת נשיאה, אלא אם כן קיבל היתר מיוחד לכך מהממונה על מתן היתרים למכירת רחפן בעל יכולת נשיאה ובאישור משטרת ישראל (להלן – מורשה מכירה).

(ג) מורשה מכירה לא ימכור רחפן בעל יכולת נשיאה אלא לאדם שהציג בפניו רישיון רכישה תקף ותעודה מזהה.

(ד) מורשה מכירה ידווח בזמן אמת למשטרת

¹ ס"ח התשע"א, עמ' 830.

ישראל ולרשות התעופה האזרחית, באופן דיגיטלי, על כל מכירה של רחפן בעל יכולת נשיאה, בצירוף פרטי הקונה, מספר רישיון הרכישה של הרוכש, המספר הסידורי של הרחפן ומפרטו הטכני; מורשה מכירה ישמור תיעוד של המידע כאמור למשך עשר שנים מיום המכירה.

העברת בעלות וחזקה 79ב. (א) לא יעביר מי שאינו בעל עסק למכירת רחפנים בעלות או חזקה על רחפן בעל יכולת נשיאה לאדם אחר, ולא ישאיל לאדם אחר רחפן כאמור, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם התקיימו אלה:

(1) המקבל הציג לבעל הרחפן רישיון רכישה תקף ותעודה מזהה;

(2) המעביר דיווח לרשות התעופה האזרחית על דבר ההעברה טרם ביצוע ההעברה וקיבל אישור על קליטת הדיווח; דיווח כאמור יכלול את פרטי המעביר, פרטי המקבל, מספר רישיון הרכישה של המקבל והמספר הסידורי של הרחפן האמור.

חובת רישיון רכישה 79ג. (א) לא ירכוש אדם רחפן בעל יכולת נשיאה אלא למשתמש הקצה אם כן רשות התעופה האזרחית נתנה לו רישיון לכך (להלן – רישיון רכישה).

(ב) רשות התעופה האזרחית תיתן רישיון רכישה למבקש שמתקיימים בו, בין היתר, כל אלה:

(1) המבקש לא הורשע בעבירה ביטחונית או עבירת אלימות חמורה;

(2) הרשות קיבלה אישור משירות הביטחון הכללי או משטרת ישראל שאין מניעה ביטחונית שהמבקש יחזיק ברחפן כאמור;

(3) המבקש הצהיר מה מטרת הרכישה.

(ג) רישיון הרכישה ישמש גם כרישיון להפעלת הרחפן, בכפוף לעמידה בהוראות לפי חוק זה לאותו עניין.

פיקוח על ייבוא 79ד. מנהל המכס יעבד ייבוא אישי של רחפן בעל יכולת אישי נשיאה במכס בנקודת הכניסה לישראל ולא ישחררו אלא לאחר הצגת רישיון רכישה והנפקת מספר רישום זנב לרחפן האמור.

תיקון סעיף 142 3. בסעיף 142(ב) בחוק העיקרי, אחרי פסקה (ב6) יבוא :

"(ג6) מי שמכר רחפן בעל יכולת נשיאה מבלי שקיבל לכך היתר או מכר רחפן למי שאינו מחזיק ברישיון רכישה, בניגוד להוראות סעיף 79א ;

(ד6) החזיק ברחפן בעל יכולת נשיאה מבלי שיש בידו רישיון רכישה תקף, בניגוד להוראות סעיף 79ג ;

(ה6) מי שהעביר בעלות או חזקה ברחפן בעל יכולת נשיאה לאדם אחר, או השאיל רחפן כאמור לאדם אחר, מבלי שהתקיימו התנאים לפי סעיף 79ב ;".

הוספת סעיף 142 א 4. אחרי סעיף 142 לחוק העיקרי יבוא :

"הוראות נוספות 142א. (א) מי שמכר רחפן כאמור בסעיף 142(ב6) או לעניין עונשין (ה6), דינו, נוסף על העונש האמור באותו סעיף, קנס לפי סעיף 61(א3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.²

(ב) מי שהחזיק ברחפן מבלי שיש בידו רישיון רכישה תקף כאמור בסעיף 142(ב6), דינו, נוסף על העונש האמור באותו סעיף, חילוט הרחפן האמור.

(ג) הורשע אדם בעבירה לפי פרק ג'1, רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש אחר, להטיל צו האוסר על האדם האמור לרכוש, להחזיק או להפעיל רחפן בעל יכולת נשיאה ; בית המשפט רשאי לקבוע כי הצו יהיה לזמן מוגבל או לצמיתות, הכול כפי שימצא לנכון בנסיבות העניין ולשם שמירה על

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

ביטחון הציבור."

תחילה והוראת 5. (א) תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.

מעבר

(ב) מי שהיה בעלים של רחפן בעל יכולת נשיאה ערב יום התחילה, חייב ברישום הרחפן האמור ובקבלת רישיון רכישה לפי פרק ג'1 כנוסחו בחוק זה, בתוך שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

דברי הסבר

בשנים האחרונות חלה התפתחות טכנולוגית משמעותית בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים (להלן – רחפנים). לצד השימושים המבורכים למטרות פרטיות, הפכו רחפנים בעלי יכולת נשיאה משמעותית גם לכלי אסטרטגי בו משתמשים ארגוני פשיעה וגופי טרור. בשטחי דרום הארץ, ובפרט לאורך הגבול המערבי עם מצרים ולאורך הגבול המזרחי, מתבצעות הברחות רבות של אמצעי לחימה, תחמושת וציוד מודיעיני באמצעות רחפנים אזרחיים מתקדמים שנרכשו באופן חוקי לחלוטין בתוך תחומי מדינת ישראל. המציאות הנוכחית מאפשרת לאזרחי ישראל, הפועלים לעיתים כשליחים של ארגוני טרור או פשיעה, לרכוש רחפנים בעלי כושר נשיאה של משקל גבוה, מבלי שיידרשו להציג רישיון, מבלי שיירשמו פרטי הרוכש וללא כל פיקוח על שרשרת האספקה. בעוד שייבוא רחפנים כפוף לפיקוח מסוים של משרד התקשורת, הרי שברגע שהרחפן נמצא בתוך שטח ישראל – הסחר בו חופשי כבכל מוצר צריכה אלקטרוני אחר.

הפרצה הביטחונית חמורה במיוחד לנוכח העובדה שבמדינות שכנות, כגון מצרים, חלים איסורים פליליים חמורים על החזקת רחפנים. מצב זה הופך את ישראל ל"ספקית" ציוד עבור גורמים עוינים מעבר לגבול, המשתמשים ברחפנים שנרכשו בבאר שבע או בתל אביב כדי להחדיר נשק ותחמושת לתוך שטח המדינה (כ-2 טונות תחמושת בחודש, על פי הערכות גורמי הביטחון).

בהצעת החוק מוצע להחיל מודל פיקוח הדומה לזה הקיים בחוק כלי הירייה, התש"ט-1949, מתוך הבנה שרחפן בעל יכולת נשיאה של למעלה מ-350 גרם או רחפן שמשקלו הכולל למעלה מ-4 קילוגרם אינו עוד "צעצוע", אלא כלי המסוגל לשאת רימון יד, חומרי נפץ או אמצעי איסוף מודיעין מתקדמים. לפיכך מוצע לקבוע שרק עסק שיקבל היתר מיוחד מהממונה במשרד הכלכלה והתעשייה, שאותו יסמך שר הכלכלה והתעשייה, ובאישור משטרת ישראל ("מורשה מכירה") יהיה רשאי למכור רחפן בעל יכולת נשיאה של למעלה מ-350 גרם או רחפן שמשקלו הכולל למעלה מ-4 קילוגרם. הדבר יבטיח שגורמים העוסקים בסחר ברחפנים יהיו כפופים לביקורת משטרתית ויוודאו את זהות הקונה. כן מוצע לקבוע שרחפן כאמור יימכר רק למי שהציג תעודה מזהה ורישיון רכישה תקף, כלומר תעודה המונפקת על ידי רשות התעופה האזרחית, באישור גורמי הביטחון. עוד מוצע לקבוע שמורשה מכירה ידווח בזמן אמת למשטרת ישראל ולרשות התעופה האזרחית, באופן דיגיטלי, על כל מכירה של רחפן בעל יכולת נשיאה, בצירוף פרטי הקונה, מספר רישיון הרכישה של הרוכש, המספר הסידורי של הרחפן ומפרטו הטכני; מורשה מכירה ישמור תיעוד של המידע כאמור למשך עשר שנים מיום המכירה.

בנוסף, מוצע לקבוע שמי שאינו בעל עסק למכירת רחפנים לא יעביר בעלות או חזקה על רחפן כאמור לאדם אחר, אם אין לו רישיון רכישה תקף, לא הציג תעודה מזהה ואם המעביר לא דיווח על כך לרשות התעופה האזרחית. עוד מוצע לקבוע שהמעוניין לרכוש רחפן מהסוג האמור יחויב בקבלת "רישיון רכישה" מרשות התעופה האזרחית, שיינתן רק לאחר בדיקת רקע ביטחוני ופלילי של המבקש, אישור ממשטרת ישראל או שירות הביטחון הכללי שאין מניעה שהמבקש יחזיק רחפן כאמור, וקבלת הצהרה של המבקש על מטרת הרכישה.

זאת ועוד, מוצע לקבוע שמנהל המכס יעכב ייבוא אישי של רחפן בעל יכולת נשיאה במכס בנקודת הכניסה לישראל ולא ישחררו אלא לאחר הצגת רישיון רכישה והנפקת מספר רישום זנב לרחפן האמור.

מוצע לקבוע עונשי מאסר וקנסות גבוהים במיוחד, במטרה להפחית כדאיות כלכלית בפעילות של סחר בלתי חוקי בציד זה. לפי המוצע, מי שמכר רחפן בעל יכולת נשיאה מבלי שקיבל לכך היתר או מכר רחפן למי שאינו מחזיק ברישיון רכישה, דינו – מאסר שלוש שנים וקנס לפי סעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין). כמו כן, מוצע לקבוע שמי שהחזיק ברחפן בעל יכולת נשיאה מבלי שיש בידו רישיון רכישה תקף, דינו – מאסר עד שלוש שנים והחרמת הרחפן לצמיתות. בנוסף מוצע לקבוע שמי שהעביר בעלות או חזקה ברחפן בעל יכולת נשיאה לאדם אחר, או השאיל רחפן כאמור לאדם אחר, מבלי שהתקיימו התנאים שפורטו לעיל, דינו – מאסר עד 3 שנים וקנס לפי סעיף 61(א)(3) לחוק העונשין. עוד מוצע לקבוע שאם הורשע אדם באחת מהעבירות האמורות, רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש אחר, להטיל צו האוסר על האדם האמור לרכוש, להחזיק או להפעיל רחפן בעל יכולת נשיאה. קביעת רף ענישה של שלוש שנות מאסר נועדה לסווג עבירה זו כעבירת פשע, דבר המעניק לגופי האכיפה סמכויות חקירה נרחבות (כגון האזנות סתר וצווים מיוחדים) ההכרחיות לפירוק רשתות הברחה מאורגנות. עוד מוצע לקבוע כי מי שהיה בעלים של רחפן בעל יכולת נשיאה ערב יום תחילתו של ההסדר המוצע, יחויב ברישום הרחפן האמור ובקבלת רישיון רכישה בתוך שישה חודשים מיום תחילתו של הסדר זה. קביעת הרף על משקל עצמי של 4 ק"ג או יכולת נשיאה של 350 גרם ומעלה, נועדה ליצור אבחנה ברורה בין עולם הפנאי לבין עולם הכלים המבצעיים. רובם המוחלט של רחפני הצילום האזרחיים שוקלים פחות מ-1 ק"ג ואינם מסוגלים לשאת מטען חיצוני מבלי לאבד יציבות. הרף של 4 ק"ג מסמן את הקו שבו הרחפן הופך ל"כלי עבודה" בעל מנועים עוצמתיים וסיבולת גבוהה לתנאי השטח. הבחירה ברף נשיאה של 350 גרם נועדה ליצור "רשת דייגים" צפופה יותר שלפיה יחול פיקוח מדינתי על כל רחפן המסוגל לשאת מטען נפץ, לבנת חבלה או רימון יד – שמשקלם הממוצע עולה על סף זה (כ-400 גרם). לפיכך, החזקת והפעלת הרחפן תהיה טעונה רישיון. לפי ההסדר המוצע, חובת הפיקוח תחול גם על כלים קטנים ומהירים המשמשים להברחת תחמושת קלה וציוד טכנולוגי זעיר, ובכך תיסגר הפרצה המאפשרת שימוש ברחפני "חובבים" למשימות פשיעה וטרור מבצעיות. הצעת החוק היא כלי חיוני במאבק נגד חימוש המרחב וערעור היציבות הביטחונית בגבולות. ההצעה תוביל לכך שכל רחפן בעל פוטנציאל הרסני החג בשמי המדינה יהיה משויך לאדם מזוהה שקיבל מראש אישור להחזקתו מהרשויות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בניסן התשפ"ו (23.03.2026)